

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5104197-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RGPS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETENCIA DA 43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar competente a 43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, o suscitado. Intimem-se as partes, inclusive o MPF. Remetam-se os autos ao juízo suscitado, 43ª VF-RJ, para prosseguimento e oficie-se ao Juízo Suscitante, 24ª VF-RJ, para ciência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5104197-09.2024.4.02.5101

510015117184 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5104197-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em face do juízo da 43ª Vara Federal da mesma Seção Judiciária, especializada em matéria previdenciária RGPS/LOAS e Seguro desemprego.

O juízo suscitado (43ª VF-RJ) declinou de competência em favor do juízo suscitante (24ª VF-RJ), por considerar que, no caso, o pedido e a sua respectiva causa de pedir estariam relacionados à atividade administrativa do INSS, a qual não pressupõe decisão de mérito sobre "matéria previdenciária".

VOTO

Configurada a hipótese de conflito de competência, eis que ambos os juízos dão-se por incompetentes para conhecer da demanda.

Da inicial dos autos originários, colhe-se que a autora alega que, embora tenha obitado decisão administrativa favorável ao seu pedido de pensão pela morte de seu companheiro, benefício melhor que o de pensão por morte de companheiro/esposo anterior, mas até o momento o INSS não teria pago as parcelas devidas desde o óbito.

Os documentos 6 e 7, anexados à inicial dos autos originários, corroboram a alegação de que o direito ao benefício teria sido reconhecido apenas em sede recursal, pela junta de recursos, que, no entanto, não fixou a data de início do benefício.

No caso, como bem esclarece o juízo suscitante, a questão jurídica tem natureza previdenciária relativa a benefício do Regime Geral de Previdência Social e, portanto, de competência dos juizados especializados.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA** para declarar competente a **43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, o suscitado. Intimem-se as partes, inclusive o MPF. Remetam-se os autos ao juízo suscitado, 43ª VF-RJ, para prosseguimento e oficie-se ao Juízo Suscitante, 24ª VF-RJ, para ciência.

